



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
SEZIONE TERZA CIVILE

in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna GALIOTO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo 51208/2021 R.G., proposta con atto di citazione ritualmente notificato da

Parte_1 elettivamente domiciliato in VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 86 24121 BERGAMO, rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ALESSANDRO,

- attore -

CONTRO

Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA GIOVIO C/O AVV. FRANZINI MARCO 2 *CP_2* rappresentato e difeso dall'avv. MERCANTI GIUSEPPE,

Controparte_3 non costituita,

- convenute -

All'udienza del 16 novembre 2022 le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:

CONCLUSIONI PER L'ATTORE

Voglia l'On.le Tribunale adito, premesse le declaratorie del caso e la necessaria istruzione e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

in via preliminare:

- sospendere, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;

in via principale e di merito:

- accertata e dichiarata la illegittimità e/o la irregolarità formale del precetto notificato in data 01/12/2021 per i motivi esposti nel paragrafo 1 del presente atto, accogliere la opposizione in quanto fondata in fatto e in diritto;

- accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto della convenuta opposta [...]

CP_4 a procedere ad esecuzione forzata per tutti i motivi esposti nel presente atto, accogliere la opposizione in quanto fondata in fatto e in diritto.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore avendone fatto anticipo.

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA COSTITUITA

1. IN VIA PRELIMINARE

1.1 Respingere la richiesta avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in quanto carente dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;

1.2 Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione promossa da parte opponente ovvero la carenza di interesse ad agire dell'opponente e quindi rigettare ogni domanda formulata da parte attrice con l'atto di citazione notificato in data 16/12/2021;

2. NEL MERITO

Respingere le domande e le eccezioni, tutte, formulate da parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto e prescritte e, per l'effetto, respingere l'opposizione avversaria ex artt. 615-617 c.p.c.

3. IN OGNI CASO

Emettere ogni altro provvedimento pertinente e consequenziale, anche in ordine alle spese, diritti, onorari ed oneri accessori del presente procedimento, da porre ad esclusivo carico di controparte.

4. IN VIA ISTRUTTORIA

Con espressa riserva di ogni ulteriore consentita deduzione sia di merito che istruttoria, anche in relazione alle prove da quest'ultime eventualmente offerte.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Parte_1 ha proposto opposizione al precetto intimatogli da *CP_5* [...] nel novembre 2021, e volto ad ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di spese di lite stabilite nella sentenza del Tribunale di Lodi n. 880 del 2011 (€ 5.544,67).

La parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire – essendo intervenuto il pagamento – precisando di avere pertanto dichiarato di rinunciare alla procedura esecutiva immobiliare instaurata a seguito del precetto del novembre 2021.

Il giudice nel gennaio 2022 ha rigettato la richiesta di sospensione *inaudita altera parte*, sul presupposto della non sospendibilità dell'efficacia del titolo esecutivo per i motivi di opposizione qualificabili ai sensi dell'art. 617, primo comma, cpc, e ritenuta la necessità di instaurare il contraddittorio sul motivo di opposizione qualificato come opposizione all'esecuzione (avvenuto pagamento del debito in ambito di precedente procedura esecutiva presso terzi conclusasi con l'assegnazione del credito; impignorabilità dei beni).

Alla prima udienza di comparizione la parte convenuta ha dato atto dell'avvenuto pagamento del debito di cui al precetto, sicché quest'ultimo non avrebbe potuto fondare più alcuna esecuzione forzata nei confronti del dott. *Pt_1* salvo l'esito del giudizio di merito.

Controparte_3 va dichiarata contumace poiché non si è costituita nonostante la regolare notifica.

Si esaminano di seguito le questioni rilevanti per la decisione, alla luce del contraddittorio articolatosi tra le parti.

Carenza di interesse ad agire dell'attore.

La parte convenuta eccepisce il difetto di interesse ad agire in quanto il debito di cui al precetto del novembre 2021 è stato pagato nel gennaio 2022, e che pertanto è stata depositata dichiarazione di rinuncia ex art. 629 cpc.

¹ di seguito, semplicemente, la *CP_6*

Reputa il Tribunale che non ricorra la denunciata carenza di interesse, tenuto conto che l'attore, già dal giugno 2022, ha dichiarato di avere pagato al solo scopo di far estinguere la procedura esecutiva immobiliare (destinata ad essere riunita ad altra procedura già pendente sui medesimi immobili), e dunque salva la ripetizione di quanto ritiene indebito.

Ricorre pertanto l'interesse ad agire.

Intervenuto pagamento del debito nell'ambito di procedura esecutiva presso terzi.

L'attore afferma che il titolo esecutivo indicato in precetto è stato già utilizzato dalla CP_6 per promuovere una procedura presso terzi suoi debitori, conclusasi, sia pure a seguito di giudizi ex art. 548 cpc, con l'assegnazione del credito nei limiti di € 44.115,64.

La convenuta sostiene che non vi è prova dell'avvenuto pagamento da parte dei terzi pignorati.

Tale profilo di domanda è qualificabile come opposizione all'esecuzione, poiché si risolve nella contestazione di un fatto sopravvenuto all'emanazione del titolo esecutivo, idoneo a comportare la declaratoria dell'insussistenza del diritto della CP_6 di procedere ad esecuzione forzata.

Il Tribunale rileva che appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale, stabile da tempo, secondo cui il creditore deve provare l'esistenza del titolo giudiziale che legittima la richiesta di pagamento, e che invece grava in capo al debitore opponente l'onere probatorio dell'avvenuta estinzione del debito.

Si è infatti condivisibilmente affermato che *“Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, se l'esecuzione sia iniziata proprio contro il soggetto contemplato nel titolo esecutivo, spetta a quest'ultimo, esecutato opponente, che in giudizio riveste la qualità formale e sostanziale di attore, dare la prova del fatto sopravvenuto che rende inopponibile od ineseguibile nei suoi confronti il titolo, spettando all'opposto, creditore procedente, soltanto la prova che esso esiste ed è stato emesso appunto nei confronti*

del soggetto esecutato (o che quest'ultimo sia successore di quello contemplato nel titolo) (Cass. n. 12415 del 2016).

Ancora, Cass. 15376 del 2022 ha statuito che *“Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., se l'esecuzione è avviata in forza di un titolo esecutivo giudiziale, ottenuto ad istanza del creditore menzionato nel provvedimento e nei confronti del soggetto in danno del quale è stata disposta la condanna, spetta all'opposto, creditore procedente, la prova che esso esiste ed è efficace, mentre è onere dell'esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti, con la conseguenza che, ove il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza di condanna a titolo di rivalsa, il creditore procedente, in caso di tempestiva contestazione avanzata dal debitore nel ricorso in opposizione, è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme che intenda ripetere da quest'ultimo, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie posta a fondamento del credito azionato”*.

Ciò premesso circa la distribuzione dell'onere probatorio, deve constatarsi che la parte opponente non ha in alcun modo dato dimostrazione che i terzi pignorati, a seguito dell'assegnazione del credito del sig. **Pt_1** a favore della Banca, abbiano ottemperato alla statuizione del giudice dell'esecuzione, e che dunque sia intervenuto il pregresso saldo del dovuto.

In atti, per converso, vi è elemento sintomatico del mancato pagamento, dato che nella missiva sub doc. 20) della **CP_6** si evince che il terzo pignorato non ha inteso ottemperare all'ordinanza di assegnazione.

L'impignorabilità dei diritti reali minori.

L'attore sostiene che per effetto della vendita a favore di **Controparte_3** della proprietà dei beni immobili menzionati nell'atto di precetto (che il creditore ha dichiarato di voler sottoporre a pignoramento), vendita avvenuta con riserva in proprio favore del diritto di abitazione, il diritto minore costituito all'atto della compravendita non sarebbe pignorabile.

La parte convenuta contesta tale tesi.

Il Tribunale rileva che occorre ripercorrere la vicenda che ha portato alla notifica del precetto.

Le circostanze di fatto sono pacifiche.

Organizzazione_1 (società che, in seguito ad operazioni di fusione, come anticipato, ha assunto la denominazione di Controparte_4 ha ottenuto titoli esecutivi nei confronti di Pt_1 e segnatamente:

- a) il decreto ingiuntivo n. 494/2008 del Tribunale di Lodi,
- b) la sentenza n. 880/2011 del Tribunale di Lodi con la quale è stata respinta l'opposizione al suddetto decreto ingiuntivo ed è stato condannato Pt_1 a rifondere le spese di lite alla convenuta,
- c) il decreto ingiuntivo n. 721/2008 del Tribunale di Lodi, d) la sentenza n. 784/2012 del tribunale di Lodi con la quale è stata respinta l'opposizione a tale decreto ingiuntivo ed è stato condannato Pt_1 a rifondere le spese di lite alla convenuta,
- e) l'ordinanza emessa dal tribunale di Lodi il 28 settembre 2012 nella causa n. 2761/2012 R.G. munita di formula esecutiva il 13 aprile 2015.

L'opponente, nel 2011, con due contratti, ha ceduto a titolo gratuito a sua moglie Controparte_3 nell'ambito di un procedimento per separazione consensuale tra coniugi, complessivamente la proprietà dell'appartamento e dei box, riservandosi il diritto di abitazione sull'appartamento e il diritto d'uso sui box.

Organizzazione_1 ha introdotto nel 2013 un processo davanti al Tribunale di Milano per ottenere la revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. della cessione appena descritta. Nel corso del processo, il Tribunale ha autorizzato il sequestro conservativo dei beni oggetto della cessione. L'ordinanza è stata trascritta nel 2013 a favore di Organizzazione_1 e contro Controparte_3 “*per il diritto di proprietà per la quota di 1/1*” (v. nota di trascrizione prodotta dalla procedente).

Successivamente, il Tribunale ha emesso la sentenza n. 2053/2015 con la quale, tra l'altro, ha dichiarato inefficaci nei confronti di Organizzazione_1 le cessioni di proprietà di immobili sopra descritte.

Organizzazione_1 ha quindi proceduto all'annotamento della sentenza a margine delle trascrizioni riguardanti le cessioni dichiarate inefficaci e a margine della trascrizione relativa al sequestro ai sensi dell'art. 156 disp. att. c.p.c.

Ciò premesso, va rilevato che il sig. **Pt_1** ha sostenuto che l'espropriazione non potrebbe avere ad oggetto il diritto di piena proprietà sugli immobili di Milano, via Valenza, 5, ma il diritto di proprietà gravato dei diritti di abitazione e di uso che si era riservato con gli atti del 2011 oggetto del giudizio ex art. 2901 cc.

L'opponente ha sostenuto che la revocatoria avrebbe colpito soltanto l'effetto degli atti del 2011 relativo al trasferimento del diritto di proprietà alla moglie separata **CP_3** e non anche gli effetti relativi alla costituzione dei diritti d'uso e di abitazione a suo favore.

La tesi è contrastata dalla convenuta, la quale ha dedotto che gli atti di cessione di cui si discute sono atti unitari, e che la revocatoria ha travolto i contratti nel loro complesso, ivi compresa la costituzione dei diritti reali in favore del debitore.

Il Tribunale reputa che l'opposizione sia infondata.

Al fine di dirimere la questione riguardante l'inclusione o meno dell'effetto revocatorio sui diritti oggetto dei contratti del 2011, e segnatamente sul diritto reale costituito a favore del sig. **Pt_1** ritiene il giudice che occorra avere esclusivamente riguardo al perimetro della statuizione – ormai passata in cosa giudicata – contenuta nella sentenza del 2015, pronunciata all'esito del giudizio ex art. 2901 cc.

La decisione resa dal Tribunale in sede di revocatoria sembra avere per oggetto l'intero atto globalmente inteso.

Va infatti considerato che la domanda di parte attrice, in quella sede, ha riguardato la pronuncia di inefficacia dei contratti nella loro interezza, e che nessuna eccezione è stata sollevata, in quella sede, circa l'asserita suddivisione dell'atto in due diverse statuizioni, e dunque in ordine all'essenzialità da revocatoria della costituzione del diritto reale.

La stessa statuizione in dispositivo, peraltro coerente con il contenuto della domanda proposta, indica gli atti impugnati nel loro complesso.

Gli atti di cui si discute devono dunque intendersi travolti globalmente dall'effetto revocatorio.

Una volta divenuti inefficaci nei suoi confronti gli atti del 2011, *Controparte_4* ha quindi il diritto di procedere esecutivamente sul diritto di piena proprietà relativo ai beni in esame.

Irregolarità formale dell'atto di precetto nell'indicazione del bene da pignorare.

Non è riscontrabile alcuna irregolarità nell'atto di precetto. Quand'anche, tuttavia, fosse consentito condividere la tesi dell'opponente, ma così non è per le ragioni dette, il precetto sarebbe comunque valido per la parte minore in tesi legittimamente pignorabile (principio tratto da Cass. 24704 del 2020; n. 2160 del 2013).

Alla luce dei motivi ora illustrati, la domanda dell'attore si rivela infondata e va pertanto respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, Marianna GALIOTO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da *Parte_1*

[...] nei confronti di *Controparte_1* e *CP_3*

[...] con atto di citazione ritualmente notificato, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

1. dichiara la contumacia di *Controparte_3* ;
2. respinge l'opposizione;
3. condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta costituita le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 per compenso d'avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Milano, 15 febbraio 2023.

Il Giudice
Marianna Galioto